



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : ELI MARDHIAH BINTI ISMAIL; |
| 2. Tempat Lahir | : Indra Damai; |
| 3. Umur/tanggal Lahir | : 34 tahun/8 Oktober 1988; |
| 4. jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Perumahan Permata Regency Blok
C Nomor 005, RT. 058, Kelurahan
Kenali Besar, Kecamatan Alam
Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Pengalihan penahanan oleh Penyidik menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Penahanan dalam Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif:

- Kesatu : Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Kedua : Pasal 188 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Reg. Perkara: PDM-92/JBI/10/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa Eli Mardhiah Binti Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan melanggar Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;*
2. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;*
3. *Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;*
4. *Menyatakan barang bukti berupa:*
 - 1) 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino dengan Nomor Rangka: MJEFG8JJ1JJB12806 Nomor Mesin: J08EUGJ62288 tanpa Nomor Polisi dengan kondisi sudah terbakar;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit mobil truck tangki dengan Nomor Rangka: MHMFE74P47K006625 Nomor Mesin: 4D34TC98629 tanpa Nomor Polisi dengan kondisi sudah terbakar;
- 3) 1 (satu) unit mobil dump truck dengan Nomor Rangka: MJEG1J643C5058945 Nomor Mesin : WO4DIRJ61200 tanpa Nomor Polisi dengan kondisi sudah terbakar;
- 4) 1 (satu) unit mobil truck dengan Nomor Rangka: MHMFE84P8CK002189 tanpa Nomor Polisi dengan kondisi sudah terbakar;
- 5) 1 (satu) unit tanki kotak terbuat dari besi dengan kondisi sudah terbakar;
- 6) ± 200 liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- 7) 31 (tiga puluh satu) drum besi bekas terbakar;
- 8) 27 (dua puluh tujuh) unit rangka bekas penyimpanan tangki plastik yang sudah terbakar;
- 9) 15 (lima belas) lembar seng bekas terbakar;
- 10) 11 (sebelas) unit Mesin Robin bekas terbakar;
- 11) 1 (satu) unit tabung Oksigen bekas terbakar;
- 12) 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 3 warna Pink berikut SIM CARD dengan Nomor: 082142335353;
- 13) 1 (satu) unit HP merk Oppo A.15 warna Hitam berikut SIM CARD dengan Nomor: 081372157058;
- 14) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A22 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 1354354552037700 Dan Nomor IMEI 2: 355977182037705 Dengan Nomor SIM CARD : 081272465288;
- 15) 1 (satu) unit HP merk Iphone 12 warna Biru dengan Nomor seri: F2LF3JZZ0D52 dan Nomor IMEI: 35336928574610 dengan Nomor SIM CARD : 081360509488;
- 16) 1 (satu) lembar surat Invoice PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan PT. Pratama Sawit Mandiri tanggal 26 Juni 2021;
- 17) 1 (satu) lembar surat Invoice PT. Tiga Bambu Perkasa Nomor: 026/ADM-TBP/VIII/2021 tujuan PT. Nira Murni Konstruksi;
- 18) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Procurement Montd"or oil Tungkal LTD perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-14 Januari 2021;
- 19) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Duren Mandiri Fortuna Nomor: 001/TBP/

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15-28 Februari 2021;

20) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Samhutan Nomor: 003/TBP/Penawaran/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15-31 Maret 2021;

21) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Jambi Waras Nomor: 003/TBP/Penawaran/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15-31 Maret 2021;

22) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Inti Bara Nusalima Nomor: 004/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01 – 15 Mei 2021;

23) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Surya Utama Agro Lestari Nomor: 005/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 3 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;

24) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Jambi Waras Nomor: 006/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 03 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;

25) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Bohai Driling Service Indonesia Nomor: 007/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 03 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;

26) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Tri Mitra Lestari Nomor: 008/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 03 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;

27) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi Nomor: 009/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 03 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;

28) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Rizki Gumilang Jaya Abadi Nomor: 010/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 03 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Afresh Indonesia Nomor: 011/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 03 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;
- 30) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor: 012/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 03 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;
- 31) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Sumar Alfaria Trijaya Nomor: 013/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 03 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;
- 32) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Palma Gemilang Kencana Nomor: 014/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 03 May 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;
- 33) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Ketapat Nomor: 015/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;
- 34) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Ketapang Bening Maju Bersama Nomor: 016/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 01-15 Mei 2021;
- 35) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Surya Utama Agro Lestari Nomor: 017/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15 -31 Mei 2021;
- 36) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Sumindo Daksima Permi Nomor: 018/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15 -31 Mei 2021;
- 37) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Bohai Drilling Service Indonesia Nomor: 019/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15 -31 Mei 2021;
- 38) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Tri Mitra Lestari Nomor: 020/TBP/Penawaran/V/2021
- Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15 -31 Mei 2021;

39) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Bio Nusantara Teknologi Nomor: 021/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15 -31 Mei 2021;

40) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Rizki Gumilang Jaya Abadi Nomor: 022/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15 -31 Mei 2021;

41) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Afresh Indonesia Nomor: 023/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15 -31 Mei 2021;

42) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor: 024/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15 -31 Mei 2021;

43) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Sumar Alfaria Trijaya Nomor: 025/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15-31 Mei 2021;

44) 1 (satu) lembar surat PT. Tiga Bambu Perkasa tujuan Pimpinan Perusahaan PT. Sumindo Daksima Permai Nomor: 018/TBP/Penawaran/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Penawaran Harga BBM HSD Solar Periode 15 -31 Mei 2021;

45) 1 (satu) lembar Delivery Order tanda terima & surat Jalan PT. Tiga Bambu Perkasa Nomor: 15/TBP/DO/09/21 yang ditujukan kepada PT. Tri Punggawa Buana tanggal 18 September 2021;

46) 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Maret 2021 untuk sdr. Pandu;

47) 1 (satu) lembar nota tanggal 15 April 2021 untuk Jaya Abadi Tank;

48) 1 (satu) lembar nota tanggal 16 April 2021 untuk PT. Pas/Rio BH 8417 MI;

49) 1 (satu) lembar nota tanggal 17 April 2021 untuk Tn. Yudi Tarigan;

50) 1 (satu) lembar nota tanggal 20 April 2021 untuk PT. TBP Jambi;

51) 1 (satu) lembar nota tanggal 24 April 2021 untuk Sobirin;

52) 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Juli 2021;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Februari 2022 untuk Peninggalan Jambi;
- 54) 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Juli 2022 untuk Bg Ucok;
- 55) 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Agustus 2022 untuk PT. TGN;
- 56) 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Agustus 2022 untuk Pandu Jambi;
- 57) 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Agustus 2022 untuk Bg Ucok Jambi;
- 58) 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Agustus 2022 untuk Bg Ucok Jambi;
- 59) 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Agustus 2022 untuk Salman Jambi;
- 60) 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 61) 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 62) 1 ((satu) lembar nota tanggal 16 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 63) 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 64) 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 65) 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Maret 2022 untuk Alung Jambi;
- 66) 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 67) 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 68) 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 69) 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 70) 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 71) 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 72) 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;
- 73) 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Maret 2022 untuk PT. Petroleum Jambi;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Maret 2022 untuk PT. Petrolium Jambi;
- 75) 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Maret 2022 untuk PT. Petrolium Jambi;
- 76) 1 (satu) lembar nota tanggal 1 April 2022 untuk PT. Petrolium Jambi;
- 77) 1 (satu) lembar nota tanggal 2 April 2022 untuk PT. Petrolium Jambi;
- 78) 1 (satu) lembar nota tanggal 4 April 2022 untuk PT. Petrolium Jambi;
- 79) 1 (satu) lembar nota tanggal 4 April 2022 untuk PT. Petrolium Jambi;
- 80) 1 (satu) lembar nota tanggal 5 April 2022 untuk Petrolium Jambi;
- 81) 1 (satu) lembar nota tanggal 6 April 2022 untuk PT. Petrolium Jambi;

Dipergunakan dalam perkara an. Arige Pandu Wilantara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 512/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Mardhiah Binti Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Reg. Perkara: PDM-92/JBI/10/2022 tanggal 27 Desember 2022;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 512/Akta Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 512/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb tanggal 9 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 512/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 512/Akta Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 512/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb tanggal 9 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 512/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 512/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 12 Januari 2023 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir dimaksud;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan apa yang diperintahkan suaminya (Terdakwa Arige Pandu), tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu rendah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 512/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb tanggal 9 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Mernimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pidana yang dijatuhkan terlalu rendah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana balas dendam tetapi sebagai sarana untuk

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilaku, diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan sudah adil untuk Terdakwa, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Terdakwa mengetahui operasional gudang penyimpanan minyak dan juga pernah melihat langsung aktivitas di gudang penyimpanan minyak, ada truk yang datang dan Terdakwa juga mengetahui di gudang tersebut ada yang bekerja yaitu Sinaga, Wiri, Sihombing dan Pak Nggah, bahkan Terdakwa pernah disuruh Arige Pandu (suami Terdakwa) untuk menyerahkan upah kepada tukang masak di gudang tersebut bahkan Terdakwa pernah disuruh Arige Pandu (suami Terdakwa) untuk menghubungi Ventus melalui *whatshap* menyuruh Ventus menyupir mobil tangki;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa mengetahui usaha yang dilakukan oleh Arige Pandu (suami Terdakwa) yang tentunya Terdakwa mengharapkan usaha tersebut berkembang dan untuk itu Terdakwa bekerja sama dengan Arige Pandu (suami Terdakwa), di antaranya Terdakwa pernah memberikan upah kepada tukang masak di gudang, Terdakwa juga pernah menghubungi Ventus karena Terdakwa mempunyai Nomor HP-nya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan", sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang terjadi dengan alasan Terdakwa menjalankan perintah suaminya (Terdakwa Arige Pandu) karena perintah tersebut bukanlah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dilandasi adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerusakan lingkungan akibat dari penyimpanan bahan bakar minyak yang berada di gudang penyimpanan milik

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 512/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb tanggal 9 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Eli Mardhiah Binti Ismail dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 512/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb tanggal 9 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H., dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 3 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MISNAWATY, S.H., M.H.

Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum.

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ANAS, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2023/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)